

JUZGADO CIVIL - S. Plaza de A. Chinch
EXPEDIENTE : 00364-2014-0-1408-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : PORTAL LLANOS MARIA ADRIANA
ESPECIALISTA : MATTA APARCANA CARLOS ALBERTO
MARTILLERO : VERGARA COAGUILA, FANNY ADELI
DEMANDADO : ORE TORNERO, JOSE ANTONIO
VILLANUEVA ANTON DE ORE, MARTHA CECILIA
DEMANDANTE : SCOTIABANK SAA

Resolución N°38

Chincha Alta, veinte de mayo de dos mil veintiséis.

Puestos los actuados en despacho para emitir la resolución de remate judicial electrónico y,

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, estando a la solicitud de remate mediante el aplicativo REM@JU que peticiona la entidad ejecutante y, teniendo presente el artículo 723 del Código Procesal Civil, que establece: “Transcurrido el plazo sin haberse pagado la obligación o declarada infundada la contradicción, el Juez, sin trámite previo, ordenará el remate de los bienes dados en garantía”. **SEGUNDO:** El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio de Remate judicial Electrónico a través del aplicativo REM@JU del Portal Web del Poder Judicial, si no existe oposición de ninguna de las partes o terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia. **TERCERO:** Estando al estado del *proceso* – **etapa de remate** – y verificándose que se cumple con los requisitos señalados en el artículo N° 12 de la Ley N° 30229. **SE RESUELVE:**

PRIMERO.- CONVOCAR A REMATE JUDICIAL ELECTRÓNICO - REM@JU a efectos de proceder al remate **EN PRIMERA CONVOCATORIA** sobre el bien inmueble materia de remate conforme al siguiente detalle:

A. DESCRIPCIÓN DEL BIEN.- Inmueble ubicado en Urbanización Popular de Interés Social Upis “San Agustín” Mz. F Lote 12, distrito de Chincha Alta, provincia de Chincha, departamento de Ica, de un área de 128.40 M2, cuyas características obran inscritas en la partida electrónica N° **P07067826** del registro de propiedad inmueble de los Registro Públicos de Chincha.

B. CARGAS Y GRAVÁMENES.-

a. HIPOTECA constituida a favor de **SCOTIABANK PERÚ S.A.A.**, hasta por la suma de US\$ 38,982.00 dólares americanos, a fin de garantizar el crédito microempresa hasta por la suma S/ 40,000.00, inscrito en el asiento N° 00004 de la partida electrónica N° P07067826.

b. EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN constituida a favor de **MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.**, hasta por la suma de S/ 70,000.00, mediante resolución N° 02 de fecha 07/10/2014 expedido por el Juez del Juzgado Especializado Civil de Chincha, inscrito en el asiento N° 00005 de la partida registral N° P070 67826.

C. ACREENCIA.- Constituida a favor de **SCOTIABANK PERÚ S.A.A.**, hasta por la suma de S/ **67,770.33** (sesenta y siete mil setecientos setenta con 33/100 soles) ordenado por resolución N° 01 de fecha ocho de setiembre de dos mil catorce .

D. VALOR DE LA TASACIÓN.- Tasación comercial efectuada por peritos valorizadores, de fecha nueve de octubre de dos mil veintitrés, un valor comercial ascendente a la suma de **S/ 209,826.15 (doscientos nueve mil ochocientos veintiséis con 15/100 soles).**

E. OBLAJE.- Los postores deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

a) Depositar el 10% (diez por ciento) del valor de la tasación indicada líneas arriba, mediante depósito electrónico judicial en la moneda de la tasación conforme al artículo 17 del Reglamento de la Ley N° 30229; **FÍJESE:** los carteles en el local del Juzgado y en el inmueble sub Litis, debiendo comisionarse la publicación del aviso de remate al responsable del Servicio de Remate Electrónico Judiciales de Ica.

b) Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

SEGUNDO.- En caso de declararse Desierta la convocatoria en **PRIMER REMATE JUDICIAL ELECTRÓNICO**, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE AI SEGUNDO REMATE** y seguidamente de ser necesaria **LA TERCERA CONVOCATORIA A REMATE.**

A. EN PRIMERA CONVOCATORIA.- La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **S/ 139,884.10 (ciento treinta y nueve mil ochocientos ochenta y cuatro con 10/100 soles).**

B. EN SEGUNDA CONVOCATORIA.- La base de la postura será la misma de la primera convocatoria, reducida en un 15%, haciendo un monto equivalente a **S/ 118,901.49 (ciento dieciocho mil novecientos uno con 49/100 soles).**

C. EN TERCERA CONVOCATORIA.- La base de la postura será la misma de la segunda convocatoria, reducida en un 15%, haciendo un monto equivalente a **S/ 101,066.26 (ciento un mil sesenta y seis con 26/100 soles).**

TERCERO.- **HÁGASE SABER** que la presente resolución es inimpugnable de conformidad a la norma contenida en el artículo 12 de la Ley 30229, salvo lo dispuesto en el tercer párrafo del referido artículo.

CUARTO.- Conforme a la naturaleza del presente acto procesal, **NOTIFÍQUESE** a la entidad bancaria **BANCO-BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.**, en su domicilio ubicado en **Av. República de Panamá N° 4575 int. 301 Urb. Surquillo, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima,** para su conocimiento, así como a los ejecutados y a los terceros ocupantes del inmueble con copia de la presente resolución. Notifíquese.